



Le Vice Premier Ministre

**ARRETE MINISTERIEL N° 01.0 / CAB / VPM / MIN / TC / 2019 DU 22 JAN. 2019
JANVIER 2019 MODIFIANT L'ARRETE DEPARTEMENTAL N° 409 - 002 - 83
DU 17 JANVIER 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'ABONNEMENT A
L'OFFICE DE GESTION DU FRET MULTIMODAL**

Le Vice - Premier Ministre, Ministre des Transports et Communications;

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11 / 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi N° 08 / 009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics ;

Vu l'Ordonnance n° 17 - / 005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres telle que modifiée par l'Ordonnance n° 18 / 014 du 15 février 2018 portant réaménagement technique du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 17 / 024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 17 / 025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 09 / 063 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d'un Etablissement Public dénommé Office de Gestion du Fret Multimodal en sigle « OGEFREM » ;

Revu l'Arrêté Départemental n° 409 - 002 - 83 du 17 janvier 1983 fixant les conditions d'abonnement à l'office de gestion du fret multimodal ;

Considérant l'impérieuse nécessité de rendre plus complète l'ordonnancement juridique de la gestion du fret multimodal par l'élaboration de toutes les mesures d'exécution du Décret N° 09 / 63 du 03 décembre 2009 fixant les Statuts d'un Etablissement Public dénommé Office de Gestion du Fret Multimodal, "OGEFREM" en abrégé ;

Vu l'urgence,

ARRETE

Article 1^{er} : En application de l'article 10, b du Décret N° 09 / 63 du 03 décembre 2009 fixant les Statuts d'un Etablissement Public dénommé Office de Gestion du Fret Multimodal, "OGEFREM" en abrégé, il est tenu à l'Office un registre d'abonnement pour tous les chargeurs.

Article 2 : Nul ne peut obtenir l'autorisation de charger ou de décharger le fret Multimodal congolais à l'importation et à l'exportation s'il n'est immatriculé au registre d'abonnement conformément aux dispositions du présent Arrêté.

Article 3 : Les formulaires relatifs aux demandes d'immatriculation au registre d'abonnement sont fournis gratuitement par l'Office.

Ils indiquent notamment, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou d'une personne physique :

- a) la raison sociale ou la dénomination de l'entreprise, l'objet de la société qu'il est défini par les statuts ;
- b) le lieu et l'adresse du siège social, des sièges d'exploitation, des succursales ou agences ;
- c) le numéro et la date du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier « RCCM » ;
- d) le numéro et la date d'identification nationale ;
- e) le numéro et la date d'agrément en qualité d'importateur ou d'exportateur.

f) les noms, prénoms ou post-noms, surnoms, pseudonymes, sexe, domicile, résidence, nationalité, lieu et date de naissance des personnes chargées de l'administration de l'entreprise et de celles disposant de la signature sociale.

Les formulaires, dûment remplis et signés seront retournés à l'Office ;

g) le numéro d'impôt.

Article 4 : Après inscription au registre d'abonnement, il est délivré au requérant une carte de chargeur valable pour un an.
L'absence d'abonnement ou l'abonnement tardif entraîne le refus du chargement ou du déchargement du fret.

Article 5 : La carte de chargeur est strictement individuelle.
Elle doit être présentée en bon état sans rature ni surcharge à toute réquisition de l'agent qualifié.

Article 6 : Le montant de l'abonnement annuel au chargeur est fixé à l'équivalent en Francs Congolais de 50 USD.

Article 7 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 8 : Le Directeur Général de l'OGEFREM est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 22 JAN 2019

José MAKILA SUMANDA